Conf. cu originalul

ROMANIA

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi și infrastructură

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro

Data: 15.02.2023

Nr. 4c-4/52/

PROCES-VERBAL

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură din ziua de 15 februarie 2023

Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat lucrările ședinței în data de 15 februarie 2023.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:

- Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: domnul Gabor Sandor, secretar de stat, doamna Mariana Ioniță, secretar general, domnul Urtoi Cătălin, domnul Alban Marius, consilier;
- Autorității Rutiere Române: domnul Lucian Lambru, director;
- Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere: domnul Ion Cupanache, șef departament, domnul Krall Mazilu Ion, șef departament, Ștefan

Victor Cristian, șef department, domnul Horia Nicolae, șef departament și doamna Palii Raluca, șef serviciu;

- Registrului Auto Român: domnul Uță Cristian, șef serviciu.
- Consiliului Concurenței: domnul domnul Eugen Șusu, secretar general, Daniel Anghel, șef serviciu și doamna Nicoleta Petre, inspector de concurență;
- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; domnul Danuț Iacob, director;
- Ministerului Afacerilor Interne: domnul Adrian Voican, secretar de stat, domnul Florentin Brăcea, director general, DGPCÎ, domnul Alexandru Popa, șef serviciu, Inspectoratul General al Poliției Române;
- Ministerului Energiei: doamna Daia Miruna Veronica, director, doamna Lenuța Andreea Radu, consilier.
- Federației Operatorilor Români de Transport (FORT): domnul Augustin Hagiu,
- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR): domnul Vasile Ștefănescu, președinte, domnul Cobrescu Ilie, vicepreședinte și domnul Oțet Gabriel, vicepreședinte;
- Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC): domnul Cătălin Codescu și domnul Nicu Crăcea;
- Confederației Patronale Concordia: doamna Roxana Ilie și doamna Andreea Zalomiri;
- Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA): domnul Dan Barbu, domnul Georgian Gheorghe și domnul Alexandru Solomon;
- FlixBus România: domnul Adrian Rasoiu și domnul Radu Pop;
- Asociației Operatorilor de Transport Suceava: domnul Beniamin Lucescu;
- SC Continental Fast Line SRL: domnul Mircea Fartais.

La ședința organizată în data de 15 februarie 2023 și-au înregistrat prezența următorii deputați: Cătălin Drulă (USR), Mircea Marius Banias (PNL), Marian Mina (PSD), Mircea Florin (PSD), Amet Varol (Minorități), Benedek Zacharie (UDMR), Laurențiu-Daniel Marin

(PSD), Emil Florin Albotă (PSD), Marian Crușoveanu (PNL), Cornel-Vasile Folescu (PSD), Cristian-Paul Ichim (Neafiliați), Ion-Marian Lazăr (USR), Ștefan Iulian Lőrincz (USR), Dumitru-Lucian Lungoci (PSD), Lucian-Florin Pușcașu (AUR), Cristina Camelia Rizea (Neafiliați), Ștefan-Bucur Stoica (PNL), Ciprian-Constantin Șerban (PSD), George Șișcu (PNL), Vasilică Toma (PSD).

Înlocuitori: domnul deputat Bîlcea Ovidiu-Sergiu a participat în locul domnului deputat Lucian Nicolae Bode (PNL), domnul Toader Bogdan Andrei a participat în locul doamnei deputat Rodica Paraschiv (PSD).

Lucrările ședinței au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

1. PLx 783/2022 - Proiect de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere la istoricul sancţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile publice (dezbatere pe fond);

2. Plx 224/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (dezbatere pe fond);

3. Plx 85/2022 - Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România (dezbatere pe fond);

4. **Plx 12/2023 -** Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (dezbatere pe fond);

5. Plx 125/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (dezbatere pe fond);

6. Plx 622/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară (dezbatere în vederea avizării);

7. Plx 522/2022 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (dezbatere în vederea avizării);

8. COM(2022)652 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR „Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa”;

9. Diverse.

La începutul ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat dnului Benedek Zacharie, secretar al Comisiei pentru transporturi și infratsructură, confirmarea întrunirii cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședinței. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședinței.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot aprobarea ordinii de zi. Nefiind observații sau propuneri din partea membrilor comisiei cu privire la structura ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

La începutul ședinței, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (6) și (11) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, președintele comisiei, domnul Cătălin Drulă a propus membrilor Comisiei pentru transporturi și infrastructură supunerea la vot a înlocuirii dnului Lazăr Ion-Marian, Grup Parlamentar Uniunea Salvați România (USR) cu domnul deputat Mircea Florin, potrivit nominalizării transmisă de Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD), înregistrată la nivelul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu nr. 4c-4/13/2023.

Membrii comisiei au votat cu unanimitate de voturi pentru înlocuirea domnului deputat Lazăr Ion-Marian cu dnul Mircea Florin în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură.

De asemenea, domnul Cătălin Drulă, președintele comisiei, a propus membrilor Comisiei pentru transporturi și infrastructură supunerea la vot a propunerii Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD), înregistrată la nivelul Comisiei pentru transporturi și infrastructură cu nr. 4c-4/45/2023, de înlocuire a domnului deputat Vasile Toma din funcția de secretar, cu domnul deputat Marin Laurențiu-Daniel.

Membrii comisiei au votat cu unanimitate de voturi pentru înlocuirea domnului deputat Vasile Toma cu dnul Marin Laurențiu-Daniel în funcția de secretar al Comisiei pentru transporturi și infrastructură.

La primul punct al ordinii de zi (PLx 783/2022), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Adrian Voican, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul secretar de stat Adrian Voican a menționat faptul că Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative având în vedere că potrivit Legii nr. 385/2022 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor prin una dintre următoarele modalități:

- de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române sau
- de la orice structură a Poliției Rutiere.

Acesta a declarat faptul că, potrivit aceluiași act normativ, în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Inspectoratul General al Poliției Române are obligația creării pe un site propriu a unei pagini speciale privind istoricul sancțiunilor. În

concluzie, a subliniat că propunerile incluse în propunerea legislativă supusă dezbaterii se regăsește în Legea nr. 385/2022, menționată anterior.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de respingere a proiectului de lege. Rezultatul votului a fost de 5 voturi împotrivă, 2 abțineri și 15 voturi pentru, fiind adoptat un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere la istoricul sancţiunilor privind regimul circulaţiei pe drumurile publice, cu amendamente respinse.

La punctul doi al ordinii de zi (PLx 224/2022), președintele comisiei Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul secretar de stat Gabor Sandor a menționat faptul că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține proiectul de act normativ împreună cu amendamentele aprobate deja la nivelul Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. Votul a fost de 21 de voturi pentru și 1 abtinere în sensul transmiterii unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice cu amendamente admise și amendamente respinse.

La punctul trei al ordinii de zi (PLx 85/2022), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare al actului normativ și parcursul său legislativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul secretar de stat Gabor Sandor a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative și a menționând că Guvernul susține proiectul de lege în forma adoptată de Senat, împreună cu amendamentele cuprinse în punctul de vedere transmis de Guvern.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Adrian Voican, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere al instituției pe care o reprezintă cu privire la proiectul de lege dezbătut. Acesta a confirmat susținerea formei legislative adoptată de Senat împreuna cu amendamentele transmise de Guvern.

În continuare, președintele comisiei a oferit cuvantul domnului Dan Barbu, reprezentant al Patronatului Operatorilor de Service Auto, care a declarat că proiectul este oportun și trebuie implementat, dar cu câteva amendamente. În primul rând a subliniat necesitatea de a fi identificată o soluție pentru ca toate autovehiculele să fie reparate în service-uri autorizate, momentan estimând că doar 35% din reparații sunt făcute în cadrul acestora.

Domnul deputat Marian-Ion Lazăr a intervenit și a întrebat invitatul dacă, în cazul în care un autovehicul ajunge pentru reparații la un service autorizat și se înlocuiește o piesă cu altă piesă la mâna a doua, această intervenție mai este una autorizată sau nu. Domnul Dan Barbu a confirmat că reparaţția este considerată autorizată chiar și în aceste condiții.

Domnul președinte Cătălin Drulă a invitat membrii comisiei să fie parcursă lista amendamentelor propuse de Guvern pentru acest proiect de lege. Au fost menționate punctual fiecare amendament. Nu au existat observații cu privire la acestea, fiind adoptate în unanimitate.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România cu amendamente admise și amendamente respinse.

La **punctul patru de pe ordinea de zi** (**Plx 12/2023**), președintele comisiei a prezentat proiectul de lege, menționând că Consiliul Concurenței a avut deja un punct de vedere negativ asupra proiectului.

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul în continuare domnului Eugen Sușu secretar general, Consiliul Concurenței care a declarat faptul că în ceea ce privește licențele de transport interjudețene pentru persoane au fost făcute solicitări pe parcursul timpului în vederea stopării prelungirii acestora, toate acestea fiind în interesul călătorilor. Acesta a menționat că regulile concurenței se pot manifesta doar la momentul în care piața este deschisă, procedurile sunt transparente și nediscriminatorii, actorii care participă în piață au condiții egale, nediscriminatorii, proporționale cu obiectivul urmărit, obiectivul fiind asigurarea serviciilor de transport la nivel național în condiții de confort și de eficiență economică.

Pentru a exprima punctul de vedere al Guvernului, domnul presședinte Cătălin Drulă l-a invitat să ia cuvântul pe domnul Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Domnul Gabor Sandor a menționat că proiectul de act normativ care a fost elaborat în urma consultărilor, inclusiv cu patronatele și care au vizat clarificarea tuturor aspectelor de ordin procedural și de fezabilitate pentru a nu bloca acest serviciu. A subliniat că proiectul reprezintă o soluție care respectă exigențele curente ale pieței și în același timp nu bulversează piața transportului rutier în materie. Având în vedere aspectele menționate, a comunicat că Guvernul susține forma proiectului adoptată de Senat.

Domnul președinte Cătălin Drulă a oferit în continuare posibilitatea invitaților să își exprime punctele de vedere în legatură cu proiectul de lege aflat în dezbatere, astfel:

- domnul Augustin Hagiu, reprezentant al Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) a declarat că susține proiectul de lege.
- domnul Adrian Rasoiu, reprezentantul din partea Flixbus Romania a declarat că susține liberalizarea pieței și a solicitat să fie luate în considerare amendamentele depuse, care susțin acest aspect.
- doamna Roxana Ilie, reprezentant al Confederației Patronale Concordia a declarat ca asociația pe care o reprezintă dorește ca forma actuală a proiectului de lege să țină cont de amendamenetele depuse de ei, care prin adoptare vor elimina clauzele de neconcurență din proiectul inițial.

- domnul Beniamin Lucescu, reprezentant al Asociației Transportatorilor din Suceva, a declarat că susține proiectul în forma adoptată de Senat, dar cu un amendament, depus de aceștia, care se referă la eliminarea celor 60 de minute diferență, specificare pentru stațiile intermediare de pe traseu.
- domnul Mircea Fartais, reprezentant al Continental Fast Line, a declarat că susține proiectul de lege în forma actuală.
- domnul Cobrescu Ilie, reprezentant al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a menționat că susține proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

În vederea susținerii amendamentelor depuse, domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvantul în continuare domnului deputat Cristian Ichim (Neafiliați).

Domnul Cristian Ichim și-a început discursul menționând că în realitate discuțiile sunt despre monopol și faptul că se încearcă prelungirea actualelor licențe de transport persoane. În plus, a susținut că există firme de transport care dețin trasee de peste 30 ani de zile, timp în care nu a crescut calitatea transportului de persoane. O piață concurențiala presupune licitații la care participă mai multe firme, pe principii de competiție.

Domnul deputat Toma Vasilica (PSD) a subliniat că în ceea ce privește calitatea serviciilor de transport, media vechimii mijloacelor de transport este asemănătoare cu cea din Europa, aceasta fiind de 12 ani. În context european, proiectul de lege aflat în discuție este unul inspirat din legislatia altor țări, mai exact din modelul aplicat în Italia, cu mențiunea că perioada de tranziție aleasă în România a fost de 3 ani, versus 5 ani în Italia. În privința liberalizarii pieței transporturtului de călători, domnul deputat Toma Vasilica a subliniat că în România este necesară o deschidere a pieței într-o formă reglementată care să asigure pe de o parte accesibilitatea călătorilor pe toate rutele din România, și pe de altă parte de a coagula piața, de a evita falimentele companiilor de transport. A mai adaugat ca în cazul unei deschideri integrale a pieței fără nicio reglementare, toate firmele existente vor solicita licențe doar pentru traseele care sunt profitabile, acestea reprezentând doar 25%-30% din traseele existente, restul traseelor neprofitabile fiind evitate de companiile de transport.

Domnul președinte Cătălin Drulă a continuat prin exprimarea punctului de vedere al grupului parlamentar USR, susținând că acesta este împotriva proiectului de lege, un proiect care perpetuează situația actuală, operatorii vechi urmând să-și păstreze traseele, licențele transformându-se doar în autorizații și în realitate este o lege care își propune conservarea monopolul deja existent pe rutele profitabile. Companiile nefiind supuse unor reglementări de calitate sau de concurență, cei care suferă sunt cetățenii.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentele depuse de domnul deputat Cristian Ichim și rezultatul a fost de 5 voturi pentru, 1 abținere și 14 împotrivă, amendamentele fiind respinse.

În continuare a fost supus la vot setul de amendamente depuse de domnul deputat Toma Vasilică, rezultatul fiind de 7 voturi împotrivă și 13 pentru, amendamentele fiind admise.

În urma votului exprimat (5 voturi impotriva, 1 abtinere si 14 voturi pentru), s-a decis transmiterea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere cu amendamente admise și amendamente respinse.

La **punctul cinci de pe ordinea de zi** (**Plx 125/2022**) președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Domnul Gabor Sandor a menționat că O.G. 12/2022 transpune o serie de directive și regulamente europene modificate, denumite generic pachetul de mobilitate, actul normativ intervenind în sensul reglementărilor în vigoare. A solicitat scoaterea amendamentului referitor la microbuzele școlare, întrucât acest aspect este deja reglementat prin O.U.G. nr. 136/2022, declarând că Guvernul susține actul normativ în forma adoptată de Senat.

În continuare a fost supus la vot:

- setul de amendamente depus de dnul deputat Zacharie Benedek, rezultatul fiind dupa cum urmează:
  - ✓ amendament 1: 19 abțineri și 1 vot pentru;
  - ✓ amendament 2: 19 abțineri și 1 vot pentru;
  - ✓ amendament 3: 11 abțineri și 9 voturi pentru.
- amendamentul depus de domnul deputat Vasilică Toma, rezultatul fiind de 7 abțineri și 13 voturi pentru, amendamentul fiind admis.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot un raportul de adoptare, rezultatul fiind de 1 vot împotrivă, 3 abțineri și 16 voturi pentru, fiind decisă astfel transmiterea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere cu amendamente admise și amendamente respinse.

În final s-a votat cu unanimitate de voturi amânarea urmatoarelor puncte aflate pe ordinea de zi, respectiv: punctul 6. - PLx nr 622/2022, punctul 7. - PLx522/2022 și punctul 8. - COM (2022)652.

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt și nici alte subiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE,	**SECRETAR,**
Cătălin Drulă	**Zacharie Benedek**

Anca Lazăr, consilier